

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

AUTO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2025.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación de AWESWELL LIMITED solicitó mediante escrito de fecha 23 de abril de 2025 la separación de la administración concursal.

SEGUNDO.- Conferido traslado a la administración concursal, esta presentó escrito oponiéndose a la solicitud, quedando los autos pendientes de resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Falta de legitimación activa.

a) Planteamiento

La administración concursal alega que AWESWELL LIMITED carece de legitimación activa para solicitar la separación de aquella, pues no es persona legitimada para solicitar la declaración de concurso.

Se argumenta que AWESWELL LIMITED no es acreedora de la concursada, pues a Monterecco Sun Park Limited (antigua denominación de la solicitante) no se le reconoce ningún crédito en el concurso.

Se añade que *mediante escrito de fecha 1 de febrero de 2018 Aweswell se personó en el procedimiento no en calidad de acreedora, sino en calidad de "tercero con interés legítimo", por ser, según ella, socio único de esa entidad.*

b) Decisión del tribunal

Además de la posibilidad de adopción de oficio de la decisión de separar a la administración concursal, la legitimación activa para solicitar esta se concede en exclusiva a cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos a terceros.





Debemos remitirnos, pues, al artículo 3 TRLC, que regula la legitimación para solicitar el concurso:

1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor y cualquiera de sus acreedores.

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la presentación de la solicitud el órgano de administración o de liquidación.

2. Por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, no está legitimado el acreedor que, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título singular, después de su vencimiento.

3. Para solicitar la declaración de concurso de una sociedad, están también legitimados los socios que sean personalmente responsables de las deudas de aquella.

En lo que respecta a la condición de deudor, es evidente que AWESWELL LIMITED no tiene legitimación activa, pues, aunque sea el socio único de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., no es la sociedad deudora.

Por tanto, debe examinarse si AWESWELL LIMITED es acreedor de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U., condición que la administración concursal le niega.

Tanto en la lista adjunta al informe provisional, como en los textos definitivos, se incluye a MONTERECCO SUN PARK LIMITED (anterior denominación de AWESWELL LIMITED) como acreedor titular de un crédito por importe 0.

Por tanto, el administrador concursal negó la condición de acreedor de MONTERECCO SUN PARK LIMITED por no haber entregado ningún soporte documental que justificara la existencia del crédito, rechazando así la condición de acreedor que era afirmada en la solicitud de concurso, como titular de un crédito por importe de 1.356.306,08 €.

La lista de acreedores provisional no fue impugnada por MONTERECCO SUN PARK LIMITED (o por AWESWELL LIMITED) por esta exclusión del crédito incluido en la solicitud, por lo que es evidente que AWESWELL LIMITED no es acreedora de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U.

Como es lógico, en los textos definitivos se vuelve a incluir en el cuadro de acreedores a MONTERECCO SUN PARK LIMITED como titular de un crédito de 0 euros, lo que corrobora que la solicitante de separación no es acreedora concursal y, por tanto, no podía solicitar la declaración de concurso al amparo de esta condición.

Finalmente, el apartado tercero del artículo 100 TRLC concede legitimación para solicitar el concurso a los socios que sean personalmente responsables de las deudas de la sociedad deudora, condición que en este supuesto no concurre, pues la concursada es una sociedad limitada y su socio único no responde personalmente de las deudas sociales. El precepto en este caso piensa en los socios colectivos de las sociedades colectivas o comanditarias, prácticamente inexistentes en el tráfico mercantil.

Por otro lado, debe destacarse que la falta de condición de acreedora de AWESWELL LIMITED se ve corroborada por los actos propios de la solicitante: tal y como expone



la administración concursal, en el escrito de personación en el concurso de fecha 1 de febrero de 2018, AWESWELL LIMITED invocó su condición de socia única de LUCHY PLAYA BLANCA, S.L.U. y su interés en maximizar el valor de los activos de esta, sin referirse nunca a su condición de acreedora.

En definitiva, procede estimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la administración concursal, lo que conlleva la desestimación de la solicitud de separación sin necesidad de entrar en los motivos de fondo.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: Desestimar la solicitud de separación de la administración concursal nombrada en el presente concurso.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- Contra las resoluciones sobre nombramiento, recusación y cese de los administradores concursales y auxiliares delegados cabrá **recurso de reposición** y, contra el auto que lo resuelva, el de **apelación** que no tendrá efecto suspensivo (art. 103.1 TRLC).

Estarán legitimados para recurrir el deudor, la administración concursal, el administrador concursal afectado y quienes acrediten interés legítimo, aunque no hubieran comparecido con anterioridad. (art. 103.2 TRLC)

Así lo acuerda, manda y firma **DON ALBERTO LOPEZ VILLARRUBIA, MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

EL/LA Magistrado Juez